2020年全国法律硕士(非法学)联考真题
专业基础课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1. 无国籍人甲在美国通过网络对正在中国旅游的英国人乙实施诈骗,骗得巨额钱款。对甲的行为,我国司法机关(　　)。

A. 没有刑事管辖权

B. 依属地原则享有刑事管辖权

C. 依保护原则享有刑事管辖权

D. 依普遍原则享有刑事管辖权

2. 假想防卫不属于正当防卫,主要是因为欠缺正当防卫成立的(　　)。

A. 主观条件　　B. 起因条件

C. 限度条件　　D. 时间条件

3. 甲向乙表示自己愿意出高价"买"妻,乙与其妻丙商量,让丙假扮为被拐卖妇女,并将丙"出卖"给甲。三天后,乙协助丙逃离甲家。对此,下列选项中正确的是(　　)。

A. 甲构成拐卖妇女罪　B. 乙构成拐卖妇女罪

C. 乙构成诈骗罪　　D. 丙不构成犯罪

4. 不作为犯罪的主观方面(　　)。

A. 只能是过失

B. 只能是故意

C. 不要求故意及过失

D. 可以是故意也可以是过失

5. 监狱司法工作人员甲接受在押人员乙的妻子请托,在押送乙外出就医途中,违规打开乙的戒具,并暗示乙逃跑。乙成功逃跑后,甲收受了乙妻所送的50万元。对此,下列说法中正确的是(　　)。

A. 对甲按私放在押人员罪和受贿罪并罚

B. 对甲按脱逃罪(共犯)和受贿罪并罚

C. 对甲按私放在押人员罪和受贿罪从一重处断

D. 对甲按脱逃罪(共犯)和受贿罪从一重处断

6. 下列关于继续犯的理解中,正确的是(　　)。

A. 继续犯属于法定的一罪

B. 非法拘禁罪是典型的继续犯

C. 继续犯的追诉时效从犯罪之日起计算

D. 继续犯的不法状态发生于不法行为结束之后

7. 医生甲明知夏某不满18周岁,仍应夏某要求,摘取其左肾移植给自己的病人。卖肾所得5万元全部交给夏某。甲的行为应认定为(　　)。

A. 不构成犯罪　　B. 非法行医罪

C. 非法经营罪　　D. 故意伤害罪

8. 李某遭甲强奸后,逃离时滑落河中。甲看到李某在水中挣扎,仍离开现场,李某溺水身亡。甲的行为应认定为(　　)。

A. 强奸罪

B. 故意杀人罪

C. 强奸罪和故意杀人罪

D. 强奸罪和过失致人死亡罪

9. 下列关于危害国家安全罪的说法中,正确的是(　　)。

A. 危害国家安全罪的主体是一般主体

B. 危害国家安全罪的主观方面可以是过失

C. 对于危害国家安全的犯罪分子都可以判处死刑

D. 对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利

10. 甲被公司处分后心怀不满,毁坏公司正在铺设的在建地铁专用电缆,造成重大财产损失。甲的行为构成(　　)。

A. 破坏交通设施罪

B. 破坏生产经营罪

C. 破坏电力设备罪

D. 以危险方法危害公共安全罪

11. 下列关于刑法因果关系的说法中,正确的是(　　)。

A. 因果关系的认定必须考虑行为人的主观认识

B. 因果关系的存在是行为人承担刑事责任的充分条件

C. 危害行为与危害结果之间存在条件关系即可认定因果关系存在

D. 不作为犯罪中不作为与危害结果之间的因果关系是客观存在的

12. 下列关于剥夺政治权利的最高期限的说法中,正确的是(　　)。

A. 单处剥夺政治权利的期限不得超过10年

B. 判处管制,附加剥夺政治权利的期限不得超过5年

C. 判处有期徒刑,附加剥夺政治权利的期限不得超过5年

D. 从无期徒刑减为有期徒刑时,附加剥夺政治

权利的期限不得超过15年

13. 公司经理甲利用职务上的便利，侵吞本单位财物数额巨大。对此犯罪，我国刑法规定的法定刑是“处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”根据本条对甲量刑(　　)。

A. 最高可判处15年有期徒刑，并处没收财产

B. 最高可判处20年有期徒刑，并处没收财产

C. 最高可判处25年有期徒刑，不并处没收财产

D. 如果判处5年有期徒刑，则不能并处没收财产

14. 下列选项中，应按故意杀人罪一罪定罪处罚的是(　　)。

A. 甲为索取债务将孙某关在宾馆房间，其间多次毒打孙某致其死亡

B. 乙为勒索财物绑架钱某，从钱某家人处获得赎金后将钱某杀害

C. 丙为牟取暴利组织多人偷越国境，其间将被组织者吴某殴打致死

D. 丁为劫取财物杀死曹某，并按照计划将曹某驾驶的车辆变卖获利

15. 甲因经营不善欠下巨额债务，为转移财产，与朋友乙伪造甲向乙借款200万元的借款合同，让乙向法院提起诉讼，第三人丙得知后申请参加诉讼。法院经开庭审理查明，该借款合同属于甲、乙恶意伪造的合同。甲的行为应认定为(　　)。

A. 伪证罪　　B. 妨害作证罪

C. 虚假诉讼罪　　D. 扰乱法庭秩序罪

16. 甲在其制作的玉米馒头中违规超量添加色素，销售金额累计达22万元。此种色素为合法食品添加剂，超量使用不足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病。甲的行为应认定为(　　)。

A. 不构成犯罪

B. 生产、销售伪劣产品罪

C. 生产、销售有毒、有害食品罪

D. 生产、销售不符合安全标准的食品罪

17. 甲从王某处借得一辆价值10万元的竞赛用自行车，因急需用钱，甲将该车质押给典当行，得款6万元。在王某索要时，甲无力赎回该车，又向李某借得一辆价值15万元的竞赛用自行车，将该车质押给同一典当行，得款10万元后赎回王某的自行车。甲将自行车交还给王某后潜逃，导致李某的自行车质押期满未赎。甲诈骗的金额为(　　)。

A. 6万元　　B. 10万元

C. 15万元　　D. 25万元

18. 下列关于强奸罪的说法中，正确的是(　　)。

A. 强奸罪的犯罪对象可以是男性

B. 强奸罪的犯罪主体不可以是女性

C. 只要与幼女发生性关系就应以强奸罪论处

D. 强奸引起被害人自杀的，不属于强奸“致使被害人死亡”

19. 工休期间，建筑工人甲在工地上将与自己相互嬉闹的工友乙推倒，致乙跌落摔死。甲的行为应认定为(　　)。

A. 意外事件　　B. 重大责任事故罪

C. 故意伤害罪　　D. 过失致人死亡罪

20. 甲毒瘾发作，委托乙到住在同一小区的毒贩(另案处理)处代购毒品，并向乙支付了“劳务费”。乙购买了2小包海洛因交给甲吸食。对此，下列说法中正确的是(　　)。

A. 甲构成贩卖毒品罪

B. 乙构成贩卖毒品罪

C. 乙构成非法持有毒品罪

D. 甲、乙均不构成犯罪

21. 某地多日暴雪，甲在公交站等车时，站台顶棚因积雪过多塌落，将甲砸伤。该公交站站台系乙公司设计、丙公交公司管理。甲的损害应由(　　)。

A. 本人承担

B. 乙公司赔偿

C. 丙公司赔偿

D. 乙公司和丙公司共同赔偿

22. 两个以上污染者污染环境造成他人损害的，污染者承担(　　)。

A. 按份责任　　B. 连带责任

C. 过错责任　　D. 公平责任

23. 甲物业公司委托乙清洁公司清洁其管理的某住宅楼外墙，乙公司指派的员工丙因操作不当，致清洁工具从高处掉落，砸中业主丁的汽车。丁的损害应由(　　)。

A. 甲公司承担责任

B. 乙公司承担责任

C. 甲公司和乙公司承担连带责任

D. 乙公司和丙承担连带责任

24. 画家甲丧偶后，独自抚养儿子乙。某日，甲将自己的一幅画作交给朋友丙保管，嘱托丙待自己去世后烧毁该画作。甲去世后，丙违背甲的嘱托，将画作交拍卖公司拍卖，得款50万元。该50万元应当(　　)。

A. 归乙所有　　B. 归丙所有

C. 由乙、丙平分　　D. 归国家所有

25. 微信名为“温柔的小蜜蜂”的用户在朋友圈

中发图配文称：张某是一位糖尿病患者，服用“小蜜蜂”牌保健品后病情得到控制。李某发现该图用的是自己的生活照，且文字内容与自己毫不相干。该用户侵犯了李某的(　　)。

A. 名誉权　　B. 肖像权

C. 个人信息权益　　D. 姓名权

26. 甲收到乙通讯公司短信，内容为：本公司为您提供实时天气预报服务，每月收费 5 元，如不接受此服务，请回复“N”。甲看后未予理睬。后甲发现乙公司向自己收取了该费用，遂要求返还。甲与乙公司之间的天气预报服务合同(　　)。

A. 不成立　　B. 无效

C. 可撤销　　D. 有效

27. 下列选项中，属于继父或继母收养继子女的条件是(　　)。

A. 继子女不满 14 周岁

B. 继父母无子女

C. 经生父母同意

D. 生父母有特殊困难无力抚养子女

28. 甲以 5 万元购得一块手表，甲的朋友乙发现该表系高仿品，但未告知甲。丙看见该手表有意购买，乙为让丙买下该表，对丙声称该表是绝版正品，丙信以为真，遂以 5.5 万元买下该表。甲与丙之间买卖合同的效力为(　　)。

A. 无效　　B. 可撤销

C. 效力待定　　D. 有效

29. 甲将自己的房屋赠与好友乙，已交付但未办理过户登记。一年后，甲因急需资金，将该房卖给丙并办理了过户登记，同时约定在丙付清全款前，甲保留房屋所有权。对此，下列选项正确的是(　　)。

A. 甲仍享有房屋所有权

B. 乙继受取得房屋所有权

C. 丙善意取得房屋所有权

D. 丙继受取得房屋所有权

30. 甲向乙借款 100 万元。为担保乙的债权，甲以一套价值 50 万元的房屋作抵押，丙以一套价值 50 万元的房屋作抵押，丁提供保证。现甲不能偿还到期债务。对此，下列说法正确的是(　　)。

A. 乙应当先就甲的房屋实现抵押权

B. 乙应当先就丙的房屋实现抵押权

C. 乙应当先请求丁承担保证责任

D. 乙可以同时请求甲、丙、丁承担按份担保责任

31. 甲将借给乙的笔记本电脑卖给丙，甲、丙约定由丙直接向乙请求返还电脑。该电脑的交付方式属于(　　)。

A. 现实交付　　B. 占有改定

C. 简易交付　　D. 指示交付

32. 下列选项中，专属于国家所有的是(　　)。

A. 土地　　B. 文物

C. 野生动植物　　D. 无线电频谱资源

33. 银行与自然人之间的借款合同属于(　　)。

A. 实践性合同　　B. 有偿合同

C. 从合同　　D. 单务合同

34. 甲委托乙公司将一批货物运往 A 地。后甲将运输途中的货物卖给丙，双方对风险的承担没有约定。甲、丙签订买卖合同后，该批货物毁损、灭失的风险(　　)。

A. 自买卖合同成立时起由丙承担

B. 自货物交付给乙公司时起由丙承担

C. 自货物运抵 A 地时起由丙承担

D. 自货款付清时起由丙承担

35. 甲向乙借款，将自己的汽车抵押给乙，办理了抵押登记。后甲又向丙借款，将该车质押给丙。丙在占有该车期间，发现汽车有故障，送到丁厂修理。丁厂因未收到修理费将该车留置。本案的担保物权受偿顺序是(　　)。

A. 抵押权；质权；留置权

B. 质权；留置权；抵押权

C. 留置权；抵押权；质权

D. 留置权；质权；抵押权

36. 王某在甲汽车销售店购买了乙公司制造的汽车。某日，王某驾驶该车在高速公路上正常行驶，安全气囊突然弹开，导致车辆失控，王某受伤。王某(　　)。

A. 只能向甲请求赔偿

B. 只能向乙请求赔偿

C. 只能要求甲和乙按份赔偿

D. 可向甲请求赔偿，也可向乙请求赔偿

37. 我国专利法对发明和实用新型采用的新颖性标准是(　　)。

A. 绝对新颖性标准

B. 绝对新颖性为主，相对新颖性为补充

C. 相对新颖性标准

D. 相对新颖性为主，绝对新颖性为补充

38. 营利法人依法解散进行清算期间，营利法人(　　)。

A. 主体资格消灭，不能进行任何民事活动

B. 主体资格消灭，但可以从事与清算有关的活动

C. 主体资格不消灭，可以进行各种民事活动

D. 主体资格不消灭，但不得从事与清算无关的

活动

根据以下案情，回答第39、40小题。

傍晚，甲驾驶拖拉机在乡村公路上行驶，乙招手搭车，甲让其上车，并告知车上有一口空棺材。不久下起大雨，乙钻进棺材避雨，过了一会儿睡着了。后又有丙请求搭车，甲也让她上了车。乙醒后手托棺材盖露出头来透气，丙吓得大喊“有鬼”，跳下车，致左腿骨折。

39. 甲让乙搭车的行为属于(　　)。

A. 事实行为　　B. 无因管理

C. 情谊行为　　D. 合同行为

40. 丙的损害应由(　　)。

A. 甲承担责任

B. 乙承担责任

C. 甲和乙承担按份责任

D. 丙自己承担

二、多项选择题：第41～50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 下列选项中，属于我国刑法理论中处断的一罪的有(　　)。

A. 集合犯　　B. 连续犯

C. 牵连犯　　D. 吸收犯

42. 下列选项中，减刑的适用对象有(　　)。

A. 被判处管制的犯罪分子

B. 被判处拘役的犯罪分子

C. 被判处有期徒刑的犯罪分子

D. 被判处无期徒刑的犯罪分子

43. 下列选项中，应认定为共同犯罪中的教唆犯的有(　　)。

A. 甲引诱17岁的王某盗窃了巨额财物

B. 乙唆使已有自杀决意的高某赶快自杀

C. 丙在演讲中煽动听众实施分裂国家的活动

D. 丁说服丈夫刘某利用职权向他人索取巨额财物

44. 自动投案的罪犯的下列行为中，应认定为属于自首中“如实供述自己的罪行”的有(　　)。

A. 供述时对所知的同案犯未作供述的

B. 如实供述行为事实但对行为性质加以辩解的

C. 在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的

D. 供述的身份与真实情况有差别但未影响定罪量刑的

45. 我国刑法保护的公民个人信息包括(　　)。

A. 财产状况　　B. 行踪轨迹

C. 身份证件号码　　D. 通讯联系方式

46. 甲拾得乙丢失的手机，向乙索要2000元报酬，乙表示面谈。见面后乙称只给500元，甲因此拒绝返还手机。乙要求甲返还手机的请求权有(　　)。

A. 侵权请求权　　B. 物权请求权

C. 不当得利请求权　　D. 无因管理请求权

47. 下列选项中，属于非营利法人的有(　　)。

A. 基层群众性自治组织法人

B. 社会团体法人

C. 事业单位法人

D. 农村合作经济组织法人

48. 甲、乙、丙、丁一家四口乘坐某客运公司的客车去旅游。甲购买了全票，乙购买了优待票，丙购买了半票，丁免票。因司机疲劳驾驶发生交通事故，全车旅客受伤。下列人员中，有权请求客运公司赔偿的有(　　)。

A. 甲　　B. 乙

C. 丙　　D. 丁

49. 我国婚姻法规定，“父母不履行抚养义务时，未成年的或不能独立生活的子女，有要求父母付给抚养费的权利。”其中，“不能独立生活的子女”包括(　　)。

A. 在校接受高中学历教育的成年子女

B. 在校接受大学本科学历教育的成年子女

C. 丧失劳动能力无法维持正常生活的成年子女

D. 未完全丧失劳动能力无法维持正常生活的成年子女

50. 甲将祖父的遗像交给乙装裱，乙粗心大意，弄丢了该遗像，甲非常痛苦。甲有权要求乙(　　)。

A. 返还原物　　B. 恢复原状

C. 赔偿财产损失　　D. 赔偿精神损害

三、简答题：第51～54小题，每小题10分，共40分。

51. 简述单位犯罪自首的认定。

52. 简述徇私枉法罪的构成要件。

53. 简述撤销监护人资格的法定事由。

54. 简述侵犯商标权的主要情形。

四、法条分析题：第55～56小题，每小题10分，共20分。

55.《中华人民共和国刑法》第385条第1款规定：

国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

请分析：

（1）本款中的“利用职务上的便利”应如何理解？

（2）本款中的“为他人谋取利益”应如何理解？

（3）本款中的“财物”范围应如何确定？

56.《中华人民共和国民法总则》第145条规定：

限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效；实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。

相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。民事法律行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。

请分析：

（1）本条中“其他民事法律行为”在法定代理人同意或追认前效力如何？

（2）本条中撤销权的行使须具备哪些条件？

（3）本条中“善意相对人”应如何认定？

五、案例分析题：第57～58小题，每小题15分，共30分。

57. 事实一：2019年4月6日，甲驾驶汽车将正常通过路口的杨某撞倒在地，甲立即报警，杨某被送往医院，因伤势过重成为植物人。

事实二：2019年6月7日，法院判决甲对事故承担全部责任，赔偿杨某各项损失合计80万元。判决生效后，杨某家人多次向甲索要赔偿，甲声称自己没钱；与此同时，甲将自己名下的房产以明显不合理的低价转让给父母，将自己的汽车无偿转让给子女。法院执行时，甲的个人财产只剩下最基本的生活用品。

事实三：2019年10月9日，一直住院治疗的杨某去世。经法医鉴定，杨某的死亡与甲的撞人行为存在因果关系。

请根据上述材料，分析甲的行为应如何认定并说明理由。

58. 甲、乙合伙开办健身中心，二人在2014年12月1日约定：甲以健身场地出资，乙以现金80万元出资，合伙期限为2015年1月1日至2019年12月31日，利润双方平分。

协议签订后，甲为提供健身场地，以个人名义租赁了丙的经营性用房，租期为自2015年1月1日起五年，每年年底支付当年租金15万元。租赁期间，甲在该房屋的入口处安装了两个摄像头，但未告知丙。

2018年1月初，甲因病去世。乙向丙请求按照原租赁合同租赁该房屋，丙拒绝。甲去世时，2017年的房租尚未支付。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

（1）丙发现甲安装摄像头后，有权向甲提出何种请求？

（2）甲死亡后，乙是否有权请求按照原租赁合同租赁该房屋？

（3）乙是否有义务支付甲欠付的租金？